

1500203-44.2021.8.26.0585

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Viviane Cristina Parizotto De Oliveira

Comarca: Presidente Venceslau

Foro: Foro de Presidente Venceslau

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 08/04/2022

... nos autos de que ele já foi condenado por tráfico de drogas anteriormente; a qualidade e quantidade das drogas (6,79 g de K4 - ADB-BUTINACA), devidamente escondida nas calças do réu, induzem à convicção de que o réu, sem sombra de dúvidas, praticava o delito de tráfico de drogas.

Mister salientar ainda que nossas Cortes têm decidido que o tráfico é aferível por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Venceslau

Foro de Presidente Venceslau

2ª Vara

Av. Faustino Rodrigues Azenha , 1500, Presidente Venceslau - SP - cep 19400-000

1500203-44.2021.8.26.0585 - lauda

SENTENÇA

CONCLUSÃO

Aos 06/04/2022 02:08:28 faço estes autos conclusos ao(à) MM(a) Juiz(a) de Direito desta Comarca, o(a) Exmo(a) Sr.(a) Dr.(a) Viviane Cristina Parizotto Ferreira, para deliberações. Eu, Wellington Rodrigo de Souza Bosso, Assistente Judiciário, subscrevi.

Processo nº:

1500203-44.2021.8.26.0585

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

BRUNO GUERRA ALMEIDA DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Cristina Parizotto Ferreira

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denúncia em face de BRUNO GUERRA ALMEIDA DA SILVA, dando-o como incurso nas penas do artigo 33, "caput" c.c artigo 40, inciso III (imedição de estabelecimento prisional), ambos da Lei nº 11.343/06, pois no dia 10 de outubro de 2021, por volta das 08h50, na Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira" - P-II, nesta cidade e comarca de Presidente Venceslau, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 08 (oito) "filetes" de papel que se assemelhavam a nova droga sintética chamada "K4" (ADB-BUTINACA, constante na Lista F2 por se enquadrar no item b (classes estruturais dos canabinoides sintéticos), pesando aproximadamente 6,79 (seis gramas e setenta e nove centigramas) sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou

regulamentar, conforme faz certo o auto de exibição e apreensão de fls. 16 e laudo definitivo de fls. 20/22.

Narra a denúncia que o denunciado visava ingressar na Penitenciária II de Presidente Venceslau com entorpecentes escondidos na barra e no cós de sua calça. Consta dos autos que durante procedimento de revista para visita na aludida penitenciária, o scanner corporal apontou nas imagens a presença de material suspeito escondido na barra da calça que o denunciado estava vestindo. Os agentes penitenciários solicitaram a ele que retirasse as calças a fim de verificarem o conteúdo do material suspeito, sendo encontrados, costurados na barra e no cós da calça, "filetes" de papel que se assemelhavam a nova droga sintética chamada "K4". Auto de exibição e apreensão e imagens da droga (fls. 16/18). Em razão das circunstâncias da apreensão (revista pessoal), da localização da droga (junto ao corpo), bem como da iminência de acessar a parte interna da penitenciária (local onde a droga encontrada seria entregue), conclui-se que o entorpecente era destinado ao tráfico ilícito de drogas.

A denúncia (fls. 118/119) veio acompanhada do incluso inquérito policial (nº 101/2021), instaurado mediante flagrante (fls. 01/112).

Após manifestação da defesa e do Ministério Público, sobreveio decisão a fls. 83/89, convertendo-se a prisão em flagrante do réu em prisão preventiva.

Folha de antecedentes (fls. 56/60) e certidão de objeto e pé (fls. 54/55).

O réu foi notificado e apresentou defesa preliminar (fls. 120), alegando a defesa que irá provar sua inocência no curso do processo.

A defesa formulou pedido de liberdade provisória (fls. 128/131), sendo certo que, após parecer ministerial (fls. 138/139), foi indeferido (fls. 140/142).

A denúncia foi recebida em 31 de janeiro de 2022 (fls. 154).

Em reapreciação da prisão cautelar decretada em desfavor do acusado, foi mantida a segregação cautelar do réu, designando-se audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 165/168).

Em sede de instrução, foram ouvidas as testemunhas e interrogou-se o réu na sequência (fls. 197/200).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, salientando que o réu é reincidente específico, consoante a certidão criminal de fls. 59 (fls. 197).

Por fim, a defesa apresentou suas alegações finais, por meio da qual alegou o acusado é tecnicamente primário e visita seu pai na penitenciária há muitos anos, sem qualquer infringência de sua parte naquele local, justificando o ato como momentâneo. Sustentou que o período de pandemia demonstrou que a necessidade do réu falou mais alto que a ilicitude do fato praticado. Teceu comentários a respeito da quantidade ínfima da droga localizada com o réu, do menor potencial lesivo da droga, requerendo a observância do art. 42 da Lei de Drogas, sendo certo que o acusado não se dedica a atividades criminosas, postulou que seja aplicada ao réu na primeira fase a pena no mínimo legal, reconhecida a confissão espontânea em face da causa de aumento de pena, bem como a aplicação do parágrafo 4º, art. 33, com pena a ser cumprida em regime aberto e, subsidiariamente, em regime semiaberto (fls. 198).

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O presente processo está em ordem, inexistindo irregularidade ou nulidade a sanar, sendo certo, por outro lado, que as condições da ação penal e os pressupostos processuais estão preenchidos, impondo-se, pois, o julgamento do mérito.

A pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito se encontra retratada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/08), boletim de ocorrência (fls. 09/14), auto de exibição e apreensão e fotografias da droga (fls. 16/18) e laudo pericial (fls. 20/22).

Outrossim, a sua autoria se afigura inequívoca nos autos, não havendo dúvida, ainda, sobre a caracterização do tráfico de entorpecentes, senão vejamos.

Por primeiro, anoto que o acusado foi preso em flagrante, que configura a certeza visual do crime. De fato, o quadro flagrantial já é mais que incontestável

indicativo de autoria. Nesse sentido, "Nunca é demais lembrar que a flagrância talvez seja a prova mais eloquente do crime e da respectiva autoria" (TJSP, Apelação Criminal nº 01112349.3/7-0000-000, 2ª Câmara, Rel. Eugênio Augusto Clementi Junior, 05.12.2007).

Em solo policial, o réu informou que trabalha na reciclagem na cidade de Guarulhos/SP e na data dos fatos veio visitar seu pai Antônio Cícero que cumpre pena na PII - Presidente Venceslau/SP. Disse que encontrou uma mulher morena e de cabelos cacheados na frente da penitenciária e ela lhe ofereceu a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos reais) para ingressar com a droga dentro do estabelecimento penitenciário e lá entregar o entorpecente para o seu pai. Revelou que já cumpriu pena por tráfico de drogas e saiu em 2016. Mencionou que tem um filho de 09 anos de idade e uma enteada que estão sendo cuidados pela esposa (fls. 05).

Em Juízo, o réu confessou que tentou ingressar com a droga na penitenciária, todavia, até o momento da perícia, não sabia que se tratava de droga, achando que eram papéis e bilhetes. Revelou que sabia que não poderia entrar com papéis e bilhetes na penitenciária, razão pela qual estavam escondidos (fls. 200).

A testemunha Silvio César de Souza, Agente de Segurança Penitenciária, contou trabalhava no setor de portaria e ao ver o réu passar pelo scanner corporal foi constatada uma imagem mais escura que a normal, sendo certo que foi fazer uma vistoria e verificou que havia algo dentro da costura e na barra da calça do réu. Contou que este revelou que estava com alguns ilícitos na calça. Disse que localizou na calça do réu os invólucros com filetes que aparentavam ser droga, sendo certo que fez encaminhamento para a Polícia Civil. O réu informou que tinha ganhado a calça para trazer para a penitenciária, mas não informou de quem. Mencionou que não se lembra do réu em outras visitas (fls. 199).

Por sua vez, a testemunha César Alves Teodoro, policial civil, declarou que foi acionado a comparecer na penitenciária, pois haviam constatado que o réu estava com suspeita de entrar com droga no local. Narrou que por se tratar de droga sintética, teve de se deslocar até Presidente Prudente, no Centro da Polícia Científica, e no mesmo dia constatou-se que se tratava de K4. Disse que não se recorda se o réu ia visitar algum parente na data dos fatos (fls. 200).

Assim, a versão do réu, negando que tinha conhecimento acerca da droga encontrada na sua calça, não pode prevalecer, porque não tem credibilidade e está divorciada das demais provas colhidas sob o crivo do contraditório. Anoto que o réu, na fase administrativa, confessou que encontrou uma mulher morena e de cabelos cacheados na frente da penitenciária e ela lhe ofereceu a quantia de R\$ 800,00 (oitocentos reais) para ingressar com a droga dentro do estabelecimento penitenciário e lá entregar o entorpecente para o seu pai, todavia, na fase judicial, mudou sua versão, alegando que não sabia que se tratava de droga até o momento da perícia, cabendo destacar que a versão dos agentes e policiais que efetuaram o flagrante é a que mais se coaduna com o arcabouço dos autos.

Saliento que a situação funcional dos agentes de polícia não os inibe de deporem, e nem uma espécie de suspeição genérica pode retirar-lhes toda e qualquer credibilidade. Importante, assim, é destacar a jurisprudência dominante do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a respeito deste tema:

"Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve para informar o convencimento do julgador" (RT 616/286-7), adotando o mesmo sentido TJSP: RT 433/386-7, RT 715/439; TJPR: RT 554/420 (TJSP - Apelação Criminal nº 278.743.3/5-Garça).

Relembro ainda que o eminente Ministro Moreira Alves, quando atuava no Supremo Tribunal Federal, deixou assentado que "o simples fato de as testemunhas serem policiais não invalida, por si só, seu depoimento" (STF - RHC - Rel. Min. Moreira Alves - JSTF-Lex 125/332).

Além disso, nada há nos autos a revelar que os policiais teriam alguma razão para injustificadamente incriminar pessoas inocentes, não havendo razão para que servidores públicos, empossados que são após compromisso de fielmente cumprirem seus deveres, fossem apresentar testemunhos ou provas ideologicamente falsas, com o

simples intuito de inculpar inocentes.

Sobremais, têm os funcionários públicos a presunção de que, no desempenho de suas atuações, agem escorreitamente. O mesmo não ocorre em relação ao réu, que não está obrigado a dizer a verdade, podendo até mentir para defender seus interesses.

Dessa forma, vê-se que testemunhas e policiais, via de regra, têm apenas o interesse de contar o que se deu efetivamente, o que coloca suas palavras em elevado grau de confiabilidade, autorizando o édito condenatório. Policiais são agentes credenciados pelo Estado e, como tais, suas palavras devem ser dignas de fé. Afinal, seria um verdadeiro contrassenso revesti-los dessa qualidade e, ainda assim, deles suspeitar. De há muito está superada a corrente jurisprudencial que questiona a presunção de veracidade pela natureza da função exercida.

Frise-se que, no caso em análise, não há motivos para se desconsiderar os depoimentos prestados pelos agentes da lei, mormente quando seguro e categórico, anotando-se que a defesa não produziu nenhuma prova concreta a indicar que eles teriam algum motivo para acusar o réu injustamente (Extinto TACrim/SP, Apelação nº 1467891-3, Rel. René Nunes, 9ª Câmara, j. 06/04/2005). Como é sabido, os depoimentos de policiais valem como prova, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, "A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF, RTJ 68/54).

Ademais, a prática da traficância é corroborada pela qualidade e quantidade da droga apreendida, consistente em 08 (oito) "filetes" de papel que se assemelhavam a nova droga sintética chamada "K4" (ADB-BUTINACA, constante na Lista F2 por se enquadrar no item b (classes estruturais dos canabinoides sintéticos), pesando aproximadamente 6,79 (seis gramas e setenta e nove centigramas), pela forma como estava acondicionada e pelas circunstâncias em que ocorrido o evento.

In casu, embora o réu, em Juízo, tenha ressaltado que não sabia que estava transportando droga até o momento da perícia, achando que se tratava de papéis e bilhetes, afirmou, em solo policial, conforme visto, que ingressou com a droga na penitenciária para receber a quantia de R\$ 800,00.

Nesta senda, o fato de o acusado sustentar que não sabia que estava transportando a droga, caracteriza, a meu sentir, alegação de erro de tipo.

Com efeito, o erro sobre o elemento do tipo apenas ocorre em circunstâncias extraordinárias, quando há prova irrefutável da ausência de consciência da ilicitude da conduta, o que não ocorre no caso em comento.

Outrossim, não apresentou a defesa qualquer prova nesse sentido. Rememoro que não foi arrolada qualquer testemunha para confirmar em Juízo as alegações do réu.

Deste modo, diante do conjunto probatório amealhado, não há que se falar em erro de tipo.

No mesmo sentido, já decidiu o Egrégio TJSP:

"TRÁFICO DE DROGAS PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU POR ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO ACOLHIMENTO MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS INEXISTÊNCIA DE ERRO DE TIPO DOLO DO ACUSADO EVIDENCIADO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, DA LEI Nº 11.343/06 INVIÁVEL FINALIDADE MERCANTIL COMPROVADA manutenção das majorações da pena com base nos antecedentes e na reincidência do acusado penas E REGIME INICIAL fechado ADEQUADAMENTE ESTABELECIDOS recursos NÃO providos. (Apelação nº 0000029-12.2014, Rel. Des. Amaro Thomé, j. em 01/09/2016) APELAÇÃO. NULIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO ACOLHIMENTO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DO ERRO DE TIPO. PENA MANTIDA. MANUTENÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06, ANTE A AUSÊNCIA DE RECURSO MINISTERIAL. RÉ QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. (...) 3 Não há que se falar no reconhecimento do erro de tipo, ao argumento de que a ré não tinha conhecimento do que havia no interior daquela mala de viagem, encontrada pelos policiais civis, em seu poder. Isso porque, no caso concreto a defesa não apresentou, no decorrer da instrução

processual, um único elemento de prova apto a demonstrar o aventado desconhecimento sobre a elementar do tipo penal. 6. Pena mantida conforme fixada na Origem. 7. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os apetrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF. 8. Regime inicial de cumprimento de pena para os crimes de narcotráfico será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, as circunstâncias do caso concreto indicam que o regime inicial para o cumprimento da pena deverá ser o fechado. 10. Improvimento do recurso defensivo. (Apelação nº 0009703-14.2013, Rel. Des. Airton Vieira, j. em 20/08/2015) – grifei.

"APELAÇÃO CRIMINAL - Tráfico de drogas - Autoria e materialidade delitiva comprovadas - Decisão condenatória que se impõe - Impossibilidade de absolvição em razão de erro de tipo - Penas adequadas - Possibilidade de aumento da pena-base em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos - Precedentes 15ª Câmara de Direito Criminal - Regime inicial fechado devido - Impossibilidade da substituição das penas privativas de liberdade - Recurso desprovido." (TJSP; Apelação 0001094-86.2016.8.26.0530; Relator (a): Ricardo Sale Júnior; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 01/03/2018; Data de Registro: 12/03/2018) – grifei. Outrossim, registro que em sede de alegações finais a Defesa do réu alegou que o período de pandemia demonstrou que a necessidade do acusado falou mais alto que a ilicitude do fato praticado, não obstante, manifestou-se a fls. 128/131 postulando a concessão da liberdade provisória ao réu, sob o argumento de que o mesmo possui residência fixa e exerce profissão de catador de materiais recicláveis, conforme comprovantes em anexo (fls. 132/134), razão pela qual o despropositado fundamento de necessidade durante a pandemia não deve prevalecer. Ademais, a destinação da droga, qual seja, o nefasto comércio, restou plenamente delineada nos autos, ante a declaração do próprio réu, bem assim os depoimentos serenos e uniformes dos agentes e policiais, os quais relataram que o réu foi abordado enquanto intencionava entrar na penitenciária com droga escondida em suas calças; a informação contida nos autos de que ele já foi condenado por tráfico de drogas anteriormente; a qualidade e quantidade das drogas (6,79 g de K4 - ADB-BUTINACA), devidamente escondida nas calças do réu, induzem à convicção de que o réu, sem sombra de dúvidas, praticava o delito de tráfico de drogas. Mister salientar ainda que nossas Cortes têm decidido que o tráfico é aferível por indícios, sendo certo que "os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios ou álibi comprovados, autorizam a condenação" (JTACRESP 51/342). Com efeito, o crime de tráfico, como sabido, pode ser evidenciado por vários indícios, como a qualidade e quantidade de droga encontrada, sua forma de embalagem, natureza da substância e também, como não poderia deixar de ser, pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova. Vale relembrar também que o simples "trazer consigo" e "guardar" já configura o crime de tráfico, não sendo necessário o flagrante no exato momento da venda a terceiras pessoas. No caso em tela, como se verificou, o réu foi preso em flagrante enquanto tentava entrar na Penitenciária "Maurício Henrique Guimarães Pereira" - P-II, nesta cidade e comarca de Presidente Venceslau, transportando a droga "K4" para fins de tráfico de entorpecentes.

Consigno, dessa forma, a incidência da causa de aumento de pena descrita no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, qual seja, a caracterização de a infração tiver sido cometida nas dependências ou imediações de estabelecimentos prisionais, a qual não foi impugnada pelo réu.

Por fim, reputo que as alegações da Defesa acerca da quantidade ínfima da droga localizada com o réu, do menor potencial lesivo da droga, requerendo a observância do art. 42 da Lei de Drogas, sendo certo que o acusado não se dedica a atividades criminosas, postulando a aplicação do parágrafo 4º, art. 33 não merece acolhimento, na medida em que restou comprovado que o réu sabia da existência da droga escondida em suas calças, mormente pelo fato de já ter sido condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes, tratando-se de reincidente específico (fls. 59).

Vide a seguinte decisão acerca do tema:

"CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES - APELO DEFENSIVO ALMEJANDO A ABSOLVIÇÃO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA E ABRANDAMENTO DAS PENAS. PRELIMINARES - NULIDADE - ILEGALIDADE NA PRISÃO EM FLAGRANTE - INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM MANDADO JUDICIAL - INOCORRÊNCIA - CONDUTA POLICIAL REVESTIDA DE LICITUDE, CONSTATANDO-SE RAZÕES FUNDADAS PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ATÉ PORQUE SE CUIDOU DE CRIME PERMANENTE - PRECEDENTE. NULIDADE PROCESSUAL RESULTANTE DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA DESCABIDA - NULIDADE EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE ADVERTÊNCIA DAS TESTEMUNHAS ACERCA DO TEOR DO ARTIGO 213 DO CPP INOCORRENTE. TESTEMUNHA POLICIAL QUE SE LIMITOU A DESCREVER COMO SE DÁ O TRABALHO POLICIAL, NADA MENCIONANDO ACERCA DO CERNE DA QUESTÃO A SER APURADO NESTE FEITO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO, ADEMAIS - PRELIMINARES REJEITADAS. TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADAS - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA DADA AS CONDIÇÕES DO FLAGRANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL - BASES NO MÍNIMO - REINCIDÊNCIA BEM CONFIGURADA - REDUTOR DESCABIDO NA ESPÉCIE - REGIME PRISIONAL FECHADO INALTERADO - SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS DESCABIDOS - RECURSO DESPROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 1500198-57.2020.8.26.0617; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São José dos Campos - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 03/04/2022; Data de Registro: 03/04/2022) - grifei.

Portanto, incabível no presente caso a causa de diminuição de pena mencionada no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, na medida em que, em razão das características do crime apurado, que se revelou típico de quem se dedica às atividades criminosas, deixou o réu, assim, de preencher um dos requisitos do citado dispositivo, além da qualidade e quantidade da droga apreendida e sua natureza, fatores já mencionados, e sua reincidência específica.

Colaciono aos autos, consoante entendimento do C. STF, que "a conduta social do réu, a quantidade e a natureza do entorpecente, além das circunstâncias em que a droga foi apreendida podem constituir o amparo probatório para o magistrado reconhecer a dedicação do réu à atividade criminosa" (RHC nº 116.926/DF, rel. Min. Luiz Fux, j. em 20.8.2013; HC nº 116.541/ES, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 6.6.2013; HC nº 98.366/MG, rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.2.2010), sendo, portanto, descabido o redutor previsto no § 4º supracitado.

Vide a jurisprudência do Eg. TJSP:

"SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33, CAPUT, C.C. 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06) - APELOS DEFENSIVOS BUSCANDO A ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA OU PELA INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO, COM PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE ABRANDAMENTO DAS PENAS. MÉRITO - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA BEM DEMONSTRADAS - PALAVRAS DOS AGENTES DA LEI QUE MERECEM PRIMAZIA NA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DE PORTE, UMA VEZ QUE INEQUÍVOCA A TRAFICÂNCIA PELA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA, SUA FORMA DE ACONDICIONAMENTO E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO, DESCABENDO ACENAR COM CRIME IMPOSSÍVEL, UMA VEZ QUE NÃO VISLUMBRADA INIDONEIDADE DO MEIO EMPREGADO - SISTEMAS DE VIGILÂNCIA E REVISTA MANUAL NOS ESTABELECIMENTOS PRISIONAIS FALHOS - CONDENAÇÃO MANTIDA. PENAS - FIXADAS OBSERVADO O REGRAMENTO APLICÁVEL - INTELIGÊNCIA DOS

ARTIGOS 42 DA LEI DE DROGAS E 59 DO CÓDIGO PENAL – BASES ACIMA DO MÍNIMO BEM JUSTIFICADAS, REDIMENSIONADO O AUMENTO, CONTUDO, PORQUE EXTREMAMENTE ELEVADA A BASE FIXADA – REINCIDÊNCIA DO ACUSADO BEM CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE "BIS IN IDEM" PORQUE FULCRADOS OS AUMENTOS EM CONDENAÇÕES DISTINTAS – CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 40, III, BEM CONFIGURADA – IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO REDUTOR PORQUE AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS – REGIME FECHADO MANTIDO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA FÍSICA OU "SURDIS" – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." (TJSP; Apelação Criminal 1500387-74.2019.8.26.0583; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Presidente Bernardes - Vara Única; Data do Julgamento: 05/04/2022; Data de Registro: 05/04/2022) – grifei.

A condenação, portanto, é de rigor, uma vez que está evidenciado que o acusado praticou o crime de tráfico de entorpecentes.

Certa a condenação, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisando-se as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta condenação com trânsito em julgado (fls. 59), mas há de evitar o bis in idem. Assim, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e no pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em seu valor unitário.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico a presença da agravante da reincidência, documentada a fls. 59, razão pela qual agravo a pena de 1/6 (um sexto), elevando-a para o patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e no pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, em seu valor unitário. Ademais, não vislumbro presente a atenuante da confissão espontânea, pois o réu, consoante já consignado, mudou sua versão inicial acerca do conhecimento da droga escondida em suas calças, de modo que a confissão não foi plena, apta a ensejar a atenuante.

Na terceira fase, como demonstrou a prova colhida nos autos, o réu cometeu a infração das dependências de estabelecimento prisional, razão pela qual está configurada a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da Lei nº 11.343/06, de sorte que majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto), elevando-a ao patamar de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Incabível a causa de diminuição de pena disposta no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, uma vez que o réu, como visto, é reincidente específico.

Não havendo outras circunstâncias modificadoras, torno definitiva a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Cada dia-multa fica fixado no mínimo legal, ante a ausência de elementos seguros e concretos acerca da condição financeira do réu.

O regime inicial será, a teor do art. 2º, § 1º, da lei 8.072/90, e considerando a gravidade em concreto da ação criminosa e a reincidência específica do réu, o fechado.

Descabe a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a suspensão condicional, pois tais benesses contrariam a imposição legal quanto à fixação do regime inicial fechado e ainda porque a pena aplicada supera o limite legal.

Ante o exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia e o faço para CONDENAR BRUNO GUERRA ALMEIDA DA SILVA, RG: 49604018/SP, filho de Antonio Cicero Almeida da Silva e Rosangela Viana Guerra, como incurso no artigo 33, "caput" c.c artigo 40, inciso III (imediação de estabelecimento prisional), ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, ficando cada dia-multa fixado no mínimo legal e atualizado monetariamente desde a época do fato.

O réu viu o desenrolar do processo sob custódia cautelar, de sorte que lhe nego o direito de recorrer em liberdade, considerando-se, ainda que, tratam os autos de crime que traz evidentes repercussões negativas à sociedade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal, juntamente com o artigo 63, da Lei 11.343/06, estabelece que os valores e objetos apreendidos em razão do

tráfico de drogas serão perdidos em favor da União, decreto o perdimento dos valores e objetos apreendidos, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao FUNDO NACIONAL ANTIDROGAS (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas, para as providências cabíveis.

Após o trânsito em julgado, proceda-se à destruição das amostras de entorpecente guardadas para contraprova, nos termos do Comunicado CG nº 83/2019 e do artigo 525 das NSCGJ, comunicando-se imediatamente a autoridade policial responsável, que deverá enviar a este Juízo o respectivo auto, não podendo o processo ser arquivado sem esta comunicação.

Vencido, o réu arcará com as custas e despesas processuais, e com o pagamento da verba a que se refere o artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, e o artigo 1.094, inciso I, das NSCGJ, guardados os limites da Lei 1.060/50.

Com o trânsito em julgado, cumpra-se o disposto nos artigos 471 e 472 das NSCGJ, façam-se as devidas anotações no Sistema Informatizado Oficial, oficie-se ao IIRGD e, nos termos do art. 71 do Código Eleitoral, c.c. art. 15, III, da Constituição Federal, e art. 13 da Resolução TSE n 23.461/15, à Justiça Eleitoral, para que o impedimento de votar seja anotado na folha de votação.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

P.I.C.

Presidente Venceslau, 06 de abril de 2022.

Viviane Cristina Parizotto Ferreira
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA